P U T U S A N

Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Amin Alias Mimin
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun/9 Oktober 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Perak Gang timah I LK.7 Kel.Kota Bangun Kec.Meda Deli Kota Medan
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/393/XII/Res.4.2/2022/Narkoba tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa Amin Als Mimin ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Hisca Romauli, S.H., Ismael Sembiring, S.H., Pratiwi Utami Butar-Butar, S.H., dan Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., Para Advokad/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISULA Sumatera Utara, yang beralamat kantor di Payasari Permai Komplek PLN Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIN ALS MIMIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawIan hukumtelahMenawarkan untuk dijual, menjual, narkotika golongan I"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**AMIN ALS MIMIN**dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5(lima) buah plastik klip berisikan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram narkotika jenis sabu.

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **AMIN ALS MIMIN** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Perak Gang Timah I Lik.7 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa menghubung Amri untuk membeli narkotika jenis shabu di Jalan Perak gg Timah Lik.7 kelurahan Kota bangun kecamatan medan Deli dan sekira jam 22.00 wib Amri datang menjumpai terdakwa dan terdakwa membeli narkotika sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Amri memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan ada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menjumpai wahyudi als atong dan terdakwa mengatakan pada Wahyudi als Atong" ini kau jualkan, usahakan cepat ada uanganya" sambill terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Amri als Atong yang di sudah menhisihkan narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual sendiri setelah terdakwa pulang kerumah sekira pukul 1.00 wib terdakwa pergi untuk mnjumpai Wahyudi als Atong di jalan perak Gg Timah Lik.I Kel.Kota bangun kecamatan medan untuk menanyakan kepada Wahyudi als Atong apakah sudah terjual narkotika yang terdakwa berikan pada Wahyudi yang mengatakan pada terdakwa " belum ada terjal RT" kemudian Wahyudi als Atong memberitahukan pada terdakwa dengan mengatakan " Itu Amin ada uang Rp.320.000.- dan terdakwa mengatakan " kasih aja ada samamu itu" lalu Wahyudi als atong membawa terdakwa untuk jumpa di rmah Wahyudi als Yudi dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu terdaka berikan kepada wahyudi al Atong dan setelah itu pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada terdakwa dan terdakwa mengatakan " mana uangnya ?" dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.320.000.-. setelah itu terdakwa pada hari rabu tanggal 21 desember 2022 sekira pukul 09.30 wib di Jalan perak gg timah lik.I Wahyudi als Atong untuk menjualkan narkotika jenis sabu yang terdakwa sisihkan dan ketika pukul 10.30 wib ada seorang pembeli narkotika jenis shabu datang pada terdakwa untuk memneli narkotika lalu terdakwa jualkan yang terdakwa sisihkan pada pembeli yang datang dan tak lama kemudian Wahyudi als Yudi pun keluar dan terdakwapun membeli narkotika jenis sab sebanyak Rp.50.000.- dan wahyudi als Atong memberikan pada terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari wahudi als Atong untuk terdakwa jualkan.

Bahwa benar kemudian terdakwa menuimpan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu kedalam kantong jeket tepatnya bagian sebelah kanan yang terdakwa pakai lalu pergi untuk membeli rokok dan tak lama kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledhan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisiskan narkotika jenis shabu dari kantong depan jaket bagian sebelah kiri jaket yang terdakwa pakai dan terdakwa menerangkan bahwa uang Rp.200.000.- (duaratus ribu rupiah)tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika bersama dengan 4 (empat) buah palstik klip kosong dimana tempat plastik tersebut untuk tempat narkotika jenis shabu yang akan di jual oleh wahyudi as Atong tanpa ada ijin yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 327/XII/POL-10009/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: ..... /NNF/2023 tanggal .... 2023 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AMIN ALS MIMIN** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Perak Gang Timah I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lik.7 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa menghubung Amri untuk membeli narkotika jenis shabu di Jalan Perak gg Timah Lik.7 kelurahan Kota bangun kecamatan medan Deli dan sekira jam 22.00 wib Amri datang menjumpai terdakwa dan terdakwa membeli narkotika sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Amri memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan ada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menjumpai wahyudi als atong dan terdakwa mengatakan pada Wahyudi als Atong" ini kau jualkan, usahakan cepat ada uanganya" sambill terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Amri als Atong yang di sudah menhisihkan narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual sendiri setelah terdakwa pulang kerumah sekira pukul 1.00 wib terdakwa pergi untuk mnjumpai Wahyudi als Atong di jalan perak Gg Timah Lik.I Kel.Kota bangun kecamatan medan untuk menanyakan kepada Wahyudi als Atong apakah sudah terjual narkotika yang terdakwa berikan pada Wahyudi yang mengatakan pada terdakwa " belum ada terjal RT" kemudian Wahyudi als Atong memberitahukan pada terdakwa dengan mengatakan " Itu Amin ada uang Rp.320.000.- dan terdakwa mengatakan " kasih aja ada samamu itu" lalu Wahyudi als atong membawa terdakwa untuk jumpa di rmah Wahyudi als Yudi dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu terdaka berikan kepada wahyudi al Atong dan setelah itu pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu pada terdakwa dan terdakwa mengatakan " mana uangnya ?" dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.320.000.-. setelah itu terdakwa pada hari rabu tanggal 21 desember 2022 sekira pukul 09.30 wib di Jalan perak gg timah lik.I Wahyudi als Atong untuk menjualkan narkotika jenis sabu yang terdakwa sisihkan dan ketika pukul 10.30 wib ada seorang pembeli narkotika jenis shabu datang pada terdakwa untuk memneli narkotika lalu terdakwa jualkan yang terdakwa sisihkan pada pembeli yang datang dan tak lama kemudian Wahyudi als Yudi pun keluar dan terdakwapun membeli narkotika jenis sab sebanyak Rp.50.000.- dan wahyudi als Atong memberikan pada terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari wahudi als Atong ntuk terdakwa jualkan kemudian terdakwa menuimpan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu kedalam kantong jeket tepatnya bagian sebelah kanan yang terdakwa pakai lalu pergi untuk membeli rokok dan tak lama kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledhan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisiskan narkotika jenis shabu dari kantong depan jaket bagian sebelah kiri jaket yang terdakwa pakai dan terdakwa menerangkan bahwa uang Rp.200.000.- (duaratus ribu rupiah)tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika bersama dengan 4 (empat) buah palstik klip kosong dimana tempat plastik tersebut untuk tempat narkotika jenis shabu yang akan di jual oleh wahyudi as Atong tanpa ada ijin yang berwenang

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 327/XII/POL-10009/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:7718/NNF/2022 tanggal 5 Januari 2023 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berlin Sihombing, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Perak Gang Timah 1 Lk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu yang ada di dalam rumah Wahyudi Alias Atong dimana Terdakwa dan Azhari Nasution Alias Ari ditangkap sedang duduk di kursi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ada di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sedangkan Wahyudi Alias Atong di tangkap baru keluar dari dalam kamarnya;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang kami temukan di kantong depan celana sebelah kiri celana yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di perolehnya dari Azhari Nasution Alias Ari;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dan Azhari Nasution Alias Ari menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang di perolehnya dari Wahyudi Alias Atong dan kami menemukan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong jaket sebelah kiri yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dimana menurut keterangan Azhari Nasution Alias Ari bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Azhari Nasution Alias Ari selanjutnya kami menggeledah ruang kamar milik Wahyudi Alias Atong kami menemukan 4 (empat) buah plastik klip kosong di dalam kamar Wahyudi Alias Atong dimana plastik klip kosong tersebut untuk tempat narkotika jenis shabu yang akan Wahyudi Alias Atong jual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi telah dapat Informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Perak Gang Timah I Lk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah ada beberapa orang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Amin Alias Mimin (Terdakwa), Azhari Nasution Alias Ari Dan Wahyudi Alias Atong dan dijual secara eceran kepada para pemakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Azhari Nasution Alias Ari, Sedangkan Azhari Nasution Alias Ari memperoleh 1 (satu) buah plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Wahyudi Alias Atong;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JohanSyah Putra, SH**.,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Perak Gang Timah 1 Lk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu yang ada di dalam rumah Wahyudi Alias Atong dimana Terdakwa dan Azhari Nasution Alias Ari ditangkap sedang duduk di kursi yang ada di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sedangkan Wahyudi Alias Atong di tangkap baru keluar dari dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang kami temukan di kantong depan celana sebelah kiri celana yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di perolehnya dari Azhari Nasution Alias Ari;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dan Azhari Nasution Alias Ari menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang di perolehnya dari Wahyudi Alias Atong dan kami menemukan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong jaket sebelah kiri yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dimana menurut keterangan Azhari Nasution Alias Ari bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Azhari Nasution Alias Ari selanjutnya kami menggeledah ruang kamar milik Wahyudi Alias Atong kami menemukan 4 (empat) buah plastik klip kosong di dalam kamar Wahyudi Alias Atong dimana plastik klip kosong tersebut untuk tempat narkotika jenis shabu yang akan Wahyudi Alias Atong jual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi telah dapat Informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Perak Gang Timah I Lk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah ada beberapa orang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Amin Alias Mimin (Terdakwa), Azhari Nasution Alias Ari Dan Wahyudi Alias Atong dan dijual secara eceran kepada para pemakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Azhari Nasution Alias Ari, Sedangkan Azhari Nasution Alias Ari memperoleh 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Wahyudi Alias Atong;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Perak Gang Timah I Lingk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa Azhari Nasution Alias Ari dan Wahyudi Alias Atong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sedangkan Azhari Nasution Alias Ari juga duduk di kursi yang ada di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong yang posisinya berhadapan dengan Terdakwa dan Wahyudi Alias Atong baru keluar dari kamar dan melihat Polisi datang Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, lalu juga ditemukan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong jaket sebelah kiri yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dimana menurut keterangan Azhari Nasution Alias Ari bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Azhari Nasution Alias Ari, selanjutnya Polisi menggeledah ruang kamar milik Wahyudi Alias Atong dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kosong dimana plastik klip kosong tersebut untuk tempat narkotika jenis shabu yang akan Wahyudi Alias Atong jual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Azhari Nasution Alias Ari dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/setengah ji (gram);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Azhari Nasution Alias Ari baru pertama kali dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang yang membeli yaitu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan Terdakwa paketkan Cepek (Rp100.000,00) dan paket limpol (Rp50.000,00);
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari Wahyudi Alias Atong dimana ianya menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Azhari Nasution Alias Ari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip berisikan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:/NNF/2023 tertanggal 2023 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwaAZHARI NASUTION ALS ARI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Perak Gang Timah I Lingk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong bersama dengan teman Terdakwa Azhari Nasution Alias Ari dan Wahyudi Alias Atong dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sedangkan Azhari Nasution Alias Ari juga duduk di kursi yang ada di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong yang posisinya berhadapan dengan Terdakwa dan Wahyudi Alias Atong baru keluar dari kamar dan melihat Polisi datang Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dari kantong jaket depan sebelah kanan yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, lalu juga ditemukan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong jaket sebelah kiri yang di pakai Azhari Nasution Alias Ari dimana menurut keterangan Azhari Nasution Alias Ari bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Azhari Nasution Alias Ari, selanjutnya Polisi menggeledah ruang kamar milik Wahyudi Alias Atong dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kosong dimana plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kosong tersebut untuk tempat narkotika jenis shabu yang akan Wahyudi Alias Atong jual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Azhari Nasution Alias Ari dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/setengah ji (gram);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang yang membeli yaitu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan Terdakwa paketkan Cepek (Rp100.000,00) dan paket limpol (Rp50.000,00);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:/NNF/2023 tertanggal 2023 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwaAZHARI NASUTION ALS ARI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- apotek;
- rumah sakit;
- pusat kesehatan masyarakat;
- balai pengobatan; dan
- dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;

- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;

- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Berlin Sihombing dan Saksi Johansyah Putra dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Perak Gang Timah I Lingk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong bersama dengan teman Terdakwa Azhari Nasution Alias Ari dan Wahyudi Alias Atong dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sedangkan Azhari Nasution Alias Ari juga duduk di kursi yang ada di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong yang posisinya berhadapan dengan Terdakwa dan Wahyudi Alias Atong baru keluar dari kamar dan melihat Polisi datang Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan perlawanan dan adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Black (DPO) untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Berlin Sihombing dan Saksi Johansyah Putra dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Perak Gang Timah I Lingk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong bersama dengan teman Terdakwa Azhari Nasution Alias Ari dan Wahyudi Alias Atong dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sedangkan Azhari Nasution Alias Ari juga duduk di kursi yang ada di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong yang posisinya berhadapan dengan Terdakwa dan Wahyudi Alias Atong baru keluar dari kamar dan melihat Polisi datang Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Azhari Nasution Alias Ari dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/setengah ji (gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang yang membeli yaitu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan Terdakwa paketkan Cepek (Rp100.000,00) dan paket limpol (Rp50.000,00);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Perak Gang Timah I Lingk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong bersama dengan teman Terdakwa Azhari Nasution Alias Ari dan Wahyudi Alias Atong dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sedangkan Azhari Nasution Alias Ari juga duduk di kursi yang ada di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong yang posisinya berhadapan dengan Terdakwa dan Wahyudi Alias Atong baru keluar dari kamar dan melihat Polisi datang Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Azhari Nasution Alias Ari dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/setengah ji (gram) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang dan mendapatkan keuntungan bilamana ada orang yang membeli yaitu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa Kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu a quo adalah termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur menjual dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Perak Gang Timah I Lingk.7 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong bersama dengan teman Terdakwa Azhari Nasution Alias Ari dan Wahyudi Alias Atong dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumah Wahyudi Alias Atong sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:/NNF/2023 tertanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwaAZHARI NASUTION ALS ARI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Menjual Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinhatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip berisikan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin als Mimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5(lima) buah plastik klip berisikan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram narkotika jenis sabu

   Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gamaliel Ginting, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)